

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 Joumada I 1415 - 14 Octobre 1994

137^{ème} année

N° 81

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre de la République 1675

Premier Ministère

Décret n° 94-2038 du 3 octobre 1994, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 juin 1994 relative à l'émission d'un emprunt à long terme..... 1675

Nomination de chargés de mission..... 1675

Nomination d'un directeur..... 1675

Maintien en activité dans le secteur public 1675

Ministère de la Justice

Annulation d'un décret de maintien en activité dans le secteur public 1675

Ministère des Affaires Etrangères

Maitien en activité dans le secteur public..... 1675

Ministère du Plan et du Développement Régional

Décret n° 94-2044 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional..... 1676

Décret n° 94-2045 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fontionnement de l'office de développement du nord-ouest..... 1677

Décret n° 94-2046 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du sud..... 1679

Décret n° 94-2047 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du centre ouest..... 1681

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un chargé de mission 1683

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Nomination d'un chargé de mission 1683

Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement..... 1683

Ministère de l'Education et des Sciences

Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur..... 1684

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Décret n° 94-2053 du 3 octobre 1994, portant modification des décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance 1684

Nomination d'un chargé de mission..... 1685

Avis et Communications**Ministère des Communications**

Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie 1686

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret du 17 septembre 1994.

Sont nommés dans l'ordre de la République :

Messieurs :

Commandeur :

Hédi Jilani

Ismaïl Sahbani

Chekib Nouira

Officier :

Ridha Azzabi

Moncef Barcous

Victor Berrebi

Chevalier :

Tarek Cherif

Madame Leïla Zaghdane

Ahmed Sellami

Mohamed Sahraoui

Mohamed Ben Sedrine

Hassine Doghri

Jilani Fessi

Habib Nsiri

Mokhtar Cheniti

Mohamed Chenitir

Neji Mhiri

Habib Miled

Abed Ben Trad

Adel Bousarsar

Mohamed Khenaiïssa

Mohamed Mouldi Mahjoub

Saïd Belhadj Mohamed

Par décret en date du 17 septembre 1994.

Sont nommés dans l'ordre de la République :

Messieurs :

Chevalier

Herbert Boumagreuter

Benjamin Edward Spanès

Lars Westerland

Joseph Graban

PREMIER MINISTERE

Décret n° 94-2038 du 3 octobre 1994, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 juin 1994, relative à l'émission d'un emprunt à long terme.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi 88-119 du 31 novembre 1988,

Vu l'avis du ministre des finances,

Sur la proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Décète :

Article premier. - Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 30 juin 1994, annexée au présent décret, décidant la conclusion par la Banque Centrale de Tunisie, pour le compte de l'Etat et dans le cadre de l'accord conclu entre les gouvernements tunisien et suédois sous forme d'échange de lettres du 11 avril 1994 et 27 avril 1994, d'un emprunt d'un montant maximum égal à la contre-valeur en dollars US de cent quarante cinq millions (145.000.000) de couronnes suédoises, auprès de l'AB SVENSK Exportkredit (Suède).

Art. 2. - Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 94-2039 du 3 octobre 1994.

Monsieur Mohamed Driss, contrôleur des dépenses publiques, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de contrôleur général des dépenses publiques au Premier Ministère.

Par décret n° 94-2040 du 3 octobre 1994.

Monsieur Abdelhakim Lahouel, contrôleur des dépenses publiques, est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de chef du secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés des entreprises publiques au Premier Ministère.

Par décret n° 94-2041 du 1er octobre 1994.

Monsieur Yadh Chaouachi, ingénieur en chef des statistiques, est nommé directeur d'administration centrale à la direction générale de l'informatique au Premier Ministère.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-2042 du 3 octobre 1994.

Il est accordé à Monsieur Klila Abderrazak, ingénieur principal, une dérogation pour exercer dans le secteur public et ce pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1994.

MINISTERE DE LA JUSTICE

ANNULATION

Par décret n° 94-2090 du 10 octobre 1994.

Le décret n° 93-2112 du 25 octobre 1993 portant maintien en activité de magistrats est abrogé en ce qui concerne le maintien en activité de Monsieur Mohamed Salah Ourabi avocat général à la cour de cassation à compter du 1er novembre 1994.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 94-2043 du 3 octobre 1994.

Monsieur Mansour Ezzeddine, ministre plénipotentiaire hors classe au ministère des affaires étrangères, est maintenu en activité pour une période allant du 1er octobre 1994 au 8 février 1995.

Le présent décret annule et remplace le décret n° 94-1076 du 21 février 1994.

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL

Décret n° 94-2044 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du commissariat général au développement régional.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional.

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le capital appartient entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales.

Vu la loi 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques.

Vu la loi 94-82 du 18 juillet 1994, portant création du commissariat général au développement régional.

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises.

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990.

Vu le décret n° 90-1855 du 1er novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-01 du 6 janvier 1992.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Article premier. - Le commissariat général au développement régional créé par la loi n° 94-82 du 18 juillet 1994 est administré par un conseil d'administration présidé par un commissaire général et composé des membres suivants :

- un représentant du premier ministère : membre
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre
- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant du ministère de l'économie nationale : membre
- un représentant du ministère du plan et du développement régional : membre
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat : membre

- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre

- un représentant de chaque gouvernorat concerné : membre.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre du plan et du développement régional pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions du conseil à titre consultatif.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre supérieur du commissariat, désigné par le conseil à cet effet.

Art. 2. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministère de tutelle.

L'ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

En cas d'empêchement du commissaire général, le conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère du plan et du développement régional.

Art. 3. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 4. - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la séance et un administrateur présent et portées sur un registre spécial tenu au siège du commissariat général au développement régional.

Les copies des procès-verbaux sont communiquées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment à l'autorité de tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la tenue de la réunion du conseil.

Art. 5. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du commissariat, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- fixer l'organisation et les effectifs du commissariat, le statut du personnel et son régime de rémunération
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement et autoriser toutes les modifications jugées nécessaires en cours d'exercice
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat
- approuver les marchés conclus par le commissariat général
- autoriser toutes les transactions, acquisitions et aliénations immobilières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
- arrêter les contrats-programmes et veiller au suivi de leur exécution
- approuver le rapport d'activité du commissariat relatif à l'exercice écoulé
- délibérer sur les emprunts contractés par le commissariat.

Le conseil d'administration délègue au commissaire général au développement régional tous les pouvoirs nécessaires lui permettant d'assurer la direction du commissariat.

Art. 6. - Le commissaire général au développement régional est nommé par décret sur proposition du ministre du plan et du développement régional. Il bénéficie des émoluments, des primes et des avantages de président directeur général d'une entreprise publique.

Art. 7. - Le commissaire général au développement régional est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de l'exécution de ses décisions. Il prend dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et décisions nécessaires, il est chargé notamment :

- de la direction administrative, financière et technique du commissariat
- de représenter le commissariat auprès des tiers et dans les actes civils, administratifs et juridictionnels dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur
- de passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et de les soumettre à l'autorité de tutelle
- d'engager les dépenses et percevoir les recettes
- d'établir des rapports périodiques sur les activités du commissariat et de les soumettre à l'autorité de tutelle.

Le commissaire général au développement régional peut, après autorisation du conseil d'administration, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

CHAPITRE 2 Organisation financière

Art. 8. - Le conseil d'administration arrête dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement.

Ces budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le conseil d'administration doit également arrêter un contrat programme au plus tard le 31 août de chaque triennie.

Art. 9. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

- A - En recettes :
 - les subventions et dotations que l'Etat accorde au commissariat
 - les recettes découlant de l'exercice des missions normales du commissariat
 - le produit de la vente des biens meubles et immeubles
 - les revenus des biens meubles et immeubles
 - les subventions, dons et legs
 - le produit des emprunts que le commissariat pourrait contracter auprès des établissements de crédits
 - tout autre produit pouvant revenir au commissariat.
- B - En dépenses :
 - les dépenses de fonctionnement du commissariat
 - les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant
 - les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts
 - les dépenses nécessaires pour l'exécution de la mission du commissariat.

Art. 10. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

- A - En recettes :
 - les subventions accordées par l'Etat,
 - les emprunts,
 - les recettes et autres contributions.
- B - En dépenses :
 - les dépenses d'équipement et d'extension
 - les dépenses de renouvellement des équipements
 - les dépenses d'étude, de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 11. - La comptabilité du commissariat est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les bilans et les comptes de gestion et de résultats doivent être arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice à la lumière du rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, les documents sont transmis pour approbation à qui de droit conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le commissariat doit en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses bilans et comptes de gestion et de résultat relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 12. - Le commissariat peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE 3 Tutelle de l'Etat

Art. 13. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère de tutelle, après avis du ministre chargé des finances, les décisions du conseil d'administration relatives aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement, les contrats-programmes, le statut et le régime de rémunération du personnel.

Sont, en outre soumises obligatoirement à l'approbation de l'autorité de tutelle les décisions du conseil d'administration relatives aux questions suivantes :

- l'organisation des services du commissariat et la fixation de ses effectifs
- les transactions immobilières
- l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés au commissariat
- les emprunts de toute nature.

Art. 14. - Il est placé auprès du commissariat un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 15. - Les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2045 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du nord-ouest.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional.

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le capital appartient entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi 94-85 du 18 juillet 1994, portant création de l'office de développement du nord-ouest,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises.

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990.

Vu le décret n° 90-1855 du 1er novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-01 du 6 janvier 1992.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Article premier. - L'office de développement du nord-ouest créé par la loi 94-85 du 18 juillet 1994 est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et composé des membres suivants :

- un représentant du premier ministère : membre
- un représentant du ministère du plan et du développement régional : membre
- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant du ministère de l'économie nationale : membre
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat : membre
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre
- un représentant du commissariat général au développement régional : membre
- un représentant de chaque gouvernorat concerné : membre.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre du plan et du développement régional pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions du conseil à titre consultatif.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre supérieur du commissariat, désigné par le conseil à cet effet.

Art. 2. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministère de tutelle.

L'ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère du plan et du développement régional.

Art. 3. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 4. - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la séance et un administrateur présent et portées sur un registre spécial tenu au siège de l'office.

Les copies des procès-verbaux sont communiquées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment à l'autorité de tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la tenue de la réunion du conseil.

Art. 5. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- fixer l'organisation et les effectifs de l'office, le statut du personnel et son régime de rémunération
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement et autoriser toutes les modifications jugées nécessaires en cours d'exercice
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat
- approuver les marchés conclus par l'office,
- autoriser toutes les transactions, acquisitions et aliénations immobilières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
- arrêter les contrats-programmes et veiller au suivi de leur exécution
- approuver le rapport d'activité du commissariat relatif à l'exercice écoulé
- délibérer sur les emprunts contractés par l'office.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général tous les pouvoirs nécessaires lui permettant d'assurer la direction de l'office.

Art. 6. - Le président directeur général de l'office de développement du nord-ouest est nommé par décret sur proposition du ministre du plan et du développement régional. Il bénéficie des émoluments, des primes et des avantages de président directeur général d'une entreprise publique.

Art. 7. - Le président directeur général est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de l'exécution de ses décisions. Il prend dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et décisions nécessaires, il est chargé notamment :

- de la direction administrative, financière et technique de l'office
- de représenter l'office auprès des tiers et dans les actes civils administratifs et juridictionnels dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur
- de passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur et de les soumettre à l'autorité de tutelle
- d'engager les dépenses et percevoir les recettes
- d'établir des rapports périodiques sur les activités de l'office et de les soumettre à l'autorité de tutelle.

Le président directeur général peut, après autorisation du conseil d'administration, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

CHAPITRE 2

Organisation financière

Art. 8. - Le conseil d'administration arrête dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement.

Ces budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le conseil d'administration doit également arrêter un contrat programme au plus tard le 31 août de chaque triennie.

Art. 9. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et dotations que l'Etat accorde à l'office
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'office

- le produit de la vente des biens meubles et immeubles

- les revenus des biens meubles et immeubles

- les subventions, dons et legs

- le produit des emprunts que l'office pourrait contracter auprès des établissements de crédits

- tout autre produit pouvant revenir à l'office.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office

- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant

- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts

- les dépenses nécessaires pour l'exécution de la mission de l'office.

Art. 10. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,

- les emprunts,

- les recettes et autres contributions.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension

- les dépenses de renouvellement des équipements

- les dépenses d'étude, de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 11. - La comptabilité de l'office de développement du nord-ouest est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les bilans et les comptes de gestions et de résultats doivent être arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice à la lumière du rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, les documents sont transmis pour approbation à qui de droit conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

L'office doit en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses bilans et comptes de gestion et de résultats relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 12. - L'office de développement du nord-ouest peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE 3 Tutelle de l'Etat

Art. 13. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère de tutelle, après avis du ministre chargé des finances, les décisions du conseil d'administration relatives aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement, les contrats-programmes, le statut et le régime de rémunération du personnel.

Sont, en outre soumises obligatoirement à l'approbation de l'autorité de tutelle les décisions du conseil d'administration relatives aux questions suivantes :

- l'organisation des services de l'office et la fixation de ses effectifs

- les transactions immobilières

- l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés à l'office

- les emprunts de toute nature.

Art. 14. - Il est placé auprès de l'office de développement du nord-ouest un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 15. - Les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2046 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du sud.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional.

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi 94-83 du 18 juillet 1994, portant création de l'office de développement du sud,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises.

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990.

Vu le décret n° 90-1855 du 1er novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-01 du 6 janvier 1992.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER Organisation administrative

Article premier. - L'office de développement du sud créé par la loi 94-83 du 18 juillet 1994 est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre : membre

- un représentant du ministère du plan et du développement régional : membre

- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant du ministère de l'économie nationale : membre
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat : membre
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre
- un représentant du commissariat général au développement régional : membre
- un représentant de chaque gouvernorat concerné : membre.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre du plan et du développement régional pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions du conseil à titre consultatif.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre supérieur de l'office, désigné par le conseil à cet effet.

Art. 2. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministère de tutelle.

L'ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère du plan et du développement régional.

Art. 3. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 4. - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la séance et un administrateur présent et portées sur un registre spécial tenu au siège de l'office.

Les copies des procès-verbaux sont communiquées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment à l'autorité de tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la tenue de la réunion du conseil.

Art. 5. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- fixer l'organisation et les effectifs de l'office, le statut du personnel et son régime de rémunération
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement et autoriser toutes les modifications jugées nécessaires en cours d'exercice
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat
- approuver les marchés conclus par l'office,
- autoriser toutes les transactions, acquisitions et aliénations immobilières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
- arrêter les contrats-programmes et veiller au suivi de leur exécution

- approuver le rapport d'activité de l'office relatif à l'exercice écoulé
- délibérer sur les emprunts contractés par l'office.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général tous les pouvoirs nécessaires lui permettant d'assurer la direction de l'office.

Art. 6. - Le président directeur général de développement du sud est nommé par décret sur proposition du ministre du plan et du développement régional. Il bénéficie des émoluments, des primes et des avantages de président directeur général d'une entreprise publique.

Art. 7. - Le président directeur général de l'office est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de l'exécution de ses décisions. Il prend dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et décisions nécessaires, il est chargé notamment :

- de la direction administrative, financière et technique de l'office
- de représenter l'office auprès des tiers et dans les actes civils administratifs et juridictionnels dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur
- de passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et de les soumettre à l'autorité de tutelle
- d'engager les dépenses et percevoir les recettes
- d'établir des rapports périodiques sur les activités de l'office et de les soumettre à l'autorité de tutelle.

Le président directeur général peut, après autorisation du conseil d'administration, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

CHAPITRE 2

Organisation financière

Art. 8. - Le conseil d'administration arrête dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement.

Ces budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le conseil d'administration doit également arrêter un contrat programme au plus tard le 31 août de chaque triennie.

Art. 9. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

- A - En recettes :
 - les subventions et dotations que l'Etat accorde à l'office
 - les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'office
 - le produit de la vente des biens meubles et immeubles
 - les revenus des biens meubles et immeubles
 - les subventions, dons et legs
 - le produit des emprunts que l'office pourrait contracter auprès des établissements de crédits
 - tout autre produit pouvant revenir à l'office.
- B - En dépenses :
 - les dépenses de fonctionnement de l'office
 - les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant
 - les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts
 - les dépenses nécessaires pour l'exécution de la mission de l'office.

Art. 10. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension
- les dépenses de renouvellement des équipements
- les dépenses d'étude, de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 11. - La comptabilité de l'office de développement du sud est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les bilans et les comptes de gestions et de résultats doivent être arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice à la lumière du rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, les documents sont transmis pour approbation à qui de droit conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

L'office doit en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses bilans et comptes de gestion et de résultats relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 12. - L'office de développement du sud peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE 3 Tutelle de l'Etat

Art. 13. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère de tutelle, après avis du ministre chargé des finances, les décisions du conseil d'administration relatives aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement, les contrat-programmes, le statut et le régime de rémunération du personnel.

Sont, en outre soumises obligatoirement à l'approbation de l'autorité de tutelle les décisions du conseil d'administration relatives aux questions suivantes :

- l'organisation des services de l'office et la fixation de ses effectifs
- les transactions immobilières
- l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés à l'office
- les emprunts de toute nature.

Art. 14. - Il est placé auprès de l'office de développement du sud un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 15. - Les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 94-2047 du 3 octobre 1994, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'office de développement du centre-ouest.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional.

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel

et commercial et des sociétés dont le capital appartient entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi 94-84 du 18 juillet 1994, portant création de l'office de développement du centre-ouest,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat.

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises.

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990.

Vu le décret n° 90-1855 du 1er novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-01 du 6 janvier 1992.

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER Organisation administrative

Article premier. - L'office de développement du centre-ouest créé par la loi 94-84 du 18 juillet 1994 est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre : membre
- un représentant du ministère du plan et du développement régional : membre
- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant du ministère de l'économie nationale : membre
- un représentant du ministère de l'agriculture : membre
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat : membre
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre
- un représentant du commissariat général au développement régional : membre
- un représentant de chaque gouvernorat concerné : membre.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre du plan et du développement régional pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister aux réunions du conseil à titre consultatif.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre supérieur de l'office, désigné par le conseil à cet effet.

Art. 2. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat ainsi qu'au ministère de tutelle.

L'ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le représentant du ministère du plan et du développement régional.

Art. 3. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Art. 4. - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la séance et un administrateur présent et portées sur un registre spécial tenu au siège de l'office.

Les copies des procès-verbaux sont communiquées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, notamment à l'autorité de tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la tenue de la réunion du conseil.

Art. 5. - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser toutes les opérations relatives à son objet et notamment :

- fixer l'organisation et les effectifs de l'office, le statut du personnel et son objet et notamment :
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement et autoriser toutes les modifications jugées nécessaires en cours d'exercice
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat
- approuver les marchés conclus par l'office,
- autoriser toutes les transactions, acquisitions et aliénations immobilières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur
- arrêter les contrats-programmes et veiller au suivi de leur exécution
- approuver le rapport d'activité de l'office relatif à l'exercice écoulé
- délibérer sur les emprunts contractés par l'office.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général tous les pouvoirs nécessaires lui permettant d'assurer la direction de l'office.

Art. 6. - Le président directeur général de l'office de développement du centre-ouest est nommé par décret sur proposition du ministre du plan et du développement régional. Il bénéficie des émoluments, des primes et des avantages de président directeur général d'une entreprise publique.

Art. 7. - Le président directeur général de l'office est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de l'exécution de ses décisions. Il prend dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et décisions nécessaires, il est chargé notamment :

- de la direction administrative, financière et technique de l'office
- de représenter l'office auprès des tiers et dans les actes civils administratifs et juridictionnels dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur
- de passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et de les soumettre à l'autorité de tutelle
- d'engager les dépenses et percevoir les recettes
- d'établir des rapports périodiques sur les activités de l'office et de les soumettre à l'autorité de tutelle.

Le président directeur général peut, après autorisation du conseil d'administration, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

CHAPITRE 2

Organisation financière

Art. 8. - Le conseil d'administration arrête dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement.

Ces budgets font ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le conseil d'administration doit également arrêter un contrat programme au plus tard le 31 août de chaque triennie.

Art. 9. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et dotations que l'Etat accorde à l'office
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'office
- le produit de la vente des biens meubles et immeubles
- les revenus des biens meubles et immeubles
- les subventions dons et legs
- le produit des emprunts que l'office pourrait contracter auprès des établissements de crédits
- tout autre produit pouvant revenir à l'office.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'office
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts
- les dépenses nécessaires pour l'exécution de la mission de l'office.

Art. 10. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension
- les dépenses de renouvellement des équipements
- les dépenses d'étude, de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 11. - La comptabilité de l'office de développement du centre-ouest est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les bilans et les comptes de gestions et de résultats doivent être arrêtés par le conseil d'administration au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice à la lumière du rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, les documents sont transmis pour approbation à qui de droit conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

L'office doit en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses bilans et comptes de gestion et de résultats relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 12. - L'office de développement du centre-ouest peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE 3 Tutelle de l'Etat

Art. 13. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère de tutelle, après avis du ministre chargé des finances, les décisions du conseil d'administration relatives aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement, les contrats-programmes, le statut et le régime de rémunération du personnel.

Sont, en outre soumises obligatoirement à l'approbation de l'autorité de tutelle les décisions du conseil d'administration relatives aux questions suivantes :

- l'organisation des services de l'office et la fixation de ses effectifs
- les transactions immobilières
- l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés à l'office
- les emprunts de toute nature.

Art. 14. - Il est placé auprès de l'office de développement du centre-ouest un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 15. - Les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 94-2048 du 3 octobre 1994.

Monsieur Souilem Fehri, ingénieur général est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de commissaire central au développement agricole auprès du cabinet du ministre de l'agriculture.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATION

Par décret n° 94-2049 du 3 octobre 1994.

Monsieur Mohamed Habib Ben Amor, ingénieur en chef, est nommé chargé de mission au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour occuper l'emploi de directeur général des acquisitions et de délimitation à compter du 1er septembre 1994.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement et notamment son article 10,

Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement,

Vu le décret n° 79-768 du 8 septembre 1979, réglementant les conditions de branchement et de déversements des effluents dans le réseau public d'assainissement,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de raccordement de tout immeuble à usage d'habitation, ou à usage industriel, commercial ou professionnel aux réseaux publics d'assainissement, dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement (l'ONAS).

Les dispositions du décret susvisé n° 79-768 du 8 septembre 1979 demeurent en vigueur dans les zones situées en dehors des circonscriptions d'intervention de l'ONAS.

Art. 2. - Est entendu par :

- l'usager : le propriétaire d'un immeuble raccordé ou devant être raccordé aux réseaux publics d'assainissement

- installations intérieures : les ouvrages et canalisations situés à l'intérieur de l'immeuble ou du lotissement, destinés exclusivement à la collecte, transport et traitement des eaux usées, provenant de cet immeuble ou lotissement

- branchement particulier : la partie publique de la conduite raccordant les installations intérieures d'un immeuble ou lotissement aux réseaux publics d'assainissement et s'étendant du collecteur public jusqu'à la limite du terrain privé concerné, soit dans le cas où cette conduite comporte un ouvrage de raccordement (un siphon, boîte de branchement etc...) jusqu'à la limite amont de cet ouvrage.

Art. 3. - Tout propriétaire d'un immeuble visé à l'article premier et qui n'est pas raccordé aux réseaux publics d'assainissement est tenu de faire une demande à l'ONAS conformément aux modalités de raccordement fixées par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Art. 4. - Quand l'ONAS juge que le raccordement n'est pas réalisable techniquement, le propriétaire intéressé en est informé. Il lui sera alors indiqué le mode d'assainissement adéquat.

Art. 5. - Aucun raccordement aux réseaux publics d'assainissement n'est effectué qu'après agrément par l'ONAS des installations intérieures. Celles-ci doivent être construites et entretenues par les usagers et à leur frais, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les usagers autres que domestiques, le raccordement est subordonné à l'autorisation de déversement prévue par la législation en vigueur.

Art. 6. - Les travaux de raccordement aux réseaux publics d'assainissement sont effectués par l'ONAS ou sous son contrôle, aux frais de l'usager.

Pour chaque demande de branchement, un devis estimatif des travaux est dressé par l'ONAS.

Les travaux ne seront exécutés que lorsque l'usager aura réglé le montant indiqué dans le devis pré-cité et après obtention de l'autorisation des services de voirie pour la traversée de la chaussée. L'usager dispose d'un délai de trois mois pour régler le montant du devis.

Art. 7. - Les frais du premier établissement des branchements particuliers sont réglés par les usagers dans les conditions suivantes :

a - les travaux sont réalisés par l'ONAS. Dans ce cas le devis comprend :

- les frais de raccordement calculés sur la base des dépenses réelles majorées de 10% pour les frais généraux

- les frais de réfection de chaussée établis sur la base des prix pratiqués par le service affectataire. Ces frais seront calculés selon les dépenses réelles majorées de 10% pour les frais généraux

- une participation de l'usager aux frais du premier établissement des égouts et autres ouvrages d'assainissement calculée selon la réglementation en vigueur.

b - les travaux sont réalisés par les tiers. Le devis comprend :

- une participation de l'usager aux frais du premier établissement des égouts et autres ouvrages d'assainissement calculée selon la réglementation en vigueur

- les frais de surveillance représentant 10% des frais de raccordement calculés sur la base des tarifs pratiqués par l'ONAS.

Art. 8. - Le paiement des frais de raccordement établis conformément à l'article 6, est effectué soit au comptant, soit à tempérament si l'immeuble est destiné exclusivement à l'habitation de l'usager ou à celle de sa famille, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

L'ONAS est autorisé à faire facturer et percevoir les frais de raccordement par la SONEDE.

Les obligations à la charge de la SONEDE et de l'ONAS qui découlent du présent article, sont précisées par une convention entre ces deux organismes.

Art. 9. - Les travaux d'entretien et de réparation courants et normaux des branchements particuliers sont effectués par l'ONAS et à ses frais sans préjudice des redevances qu'il est autorisé à percevoir.

Les travaux d'entretien et de réparation des branchements particuliers résultant d'une négligence ou d'une infraction commises par l'usager et dûment constatées sont effectués par l'ONAS aux frais de l'usager.

Ces travaux sont facturés selon le devis qui comprend les dépenses réelles majorées de 10% pour les frais généraux et les dépenses relatives aux frais de réfection de la chaussée tel que mentionné dans l'article 6.

Art. 10. - Toute participation de l'usager aux frais du premier établissement et autres ouvrages d'assainissement, ne lui confère aucun droit de propriété ou de remboursement afférents à ces égouts ou ouvrages.

Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux articles 17 et 21 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993.

Art. 12. - Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATION

Par décret n° 94-2052 du 3 octobre 1994.

Monsieur Ridha Kossai, est nommé professeur de l'enseignement supérieur à l'académie militaire de Fondouk Jedid (ministère de la défense nationale) en chimie à compter du 29 juin 1989 (régularisation).

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

Décret n° 94-2053 du 3 octobre 1994, portant modification du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 76-92 du 4 novembre 1976 relative à l'infrastructure sportive et socio-éducative,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux telle qu'elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 64 à 70,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs et notamment son article 18,

Vu le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992, portant approbation du règlement intérieur type des conseils régionaux,

Vu le décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 93-1129 du 10 mai 1993 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) - Chaque commissariat régional à la jeunesse et à l'enfance est dirigé par un commissaire régional.

Art. 2. - Les dispositions des articles 13 - 14 et 15 du décret visé ci-dessus n° 93-1129 du 10 mai 1993 sont abrogées.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 16 du décret susvisé n° 93-1129 du 10 mai 1993 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 16. (nouveau) - Le commissaire régional à la jeunesse et à l'enfance élabore chaque année un projet de budget qu'il soumet au ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 94-2054 du 3 octobre 1994.

Monsieur Brahim Oueslati, rédacteur en chef adjoint, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la jeunesse et de l'enfance.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie
atteints par la prescription de 15 ans (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0725036 G	MOHAMED EL HABIB CHERIF	6,279	1978
0725060 H	MAHMOUD B BRAHIM FATNASSI	7,996	1978
0725067 R	KOLEV ALEXANDRE	49,484	1978
0725074 Y	FATHIA LETAIEF	20,884	1978
0725080 E	MOHAMED B LAKDAR KHELIL	27,630	1978
0725093 U	MONCEF E MOHD TOUKASRI	6,047	1978
0725107 J	ABDERRAZAK B JUMAA	8,581	1978
0725142 X	HEDI BEN ZINA	5,490	1978
0725164 W	MOHAMED B YOUNES B DOUISSA	3,630	1978
0725170 C	TRABELSI MHAMED B AHMED	4,846	1978
0725179 M	LAMINE B HAMIDA EL JELJELI	79,737	1978
0725207 T	MILI MOHAMED MONCEF	5,140	1978
0725221 H	GHENAIA AYACHI	5,360	1978
0725270 L	EL ASKRI MOHD MONCEF	4,038	1978
0725282 Z	MOHAMED HATHAT B JEMAA	14,281	1978
0725285 C	GOUADRIA MOHAMED TURKI	5,166	1978
0725303 X	BOUGHATTAS TAHAR	3,890	1978
0725309 D	MOHD EL HEDI EL MASSAoudi	16,801	1978
0725368 T	ABDELKADER B SALAH CHABBI	3,264	1978
0725376 B	YOUNES B ABDALLAH TAAMOULI	4,614	1978
0725379 E	OTHMAN SBOUII	3,828	1978
0725403 F	MATOUSSI SAMIRA BT SALAH	7,714	1978
0725426 F	SLAMA BOUHANI	5,155	1978
0725483 T	EL OURIMI MOKTAR B MOHD	15,678	1978
0725520 H	EL MAHJOUB MARIEM BT MOHAMED	5,203	1978
0725526 P	KHEMAIS B BELGACEM EL GHOZZI	10,846	1978
0725533 X	OSMAN BECHIR	10,658	1978
0725546 L	ABIDI ABDERRAZAK	18,332	1978
0725577 V	LAMOUCHI TABAI B ABDELHAFID	4,486	1978
0725585 D	ABDELJELIL JOUINI	4,887	1978
0725600 V	EL GHADUI ZINA F TAIEB BOUGATEF	13,644	1978
0725613 J	GHADRAOUI HABIB B SALEM	5,281	1978
0725617 N	SOUISSI HABIB	17,825	1978
0725627 Z	BENMOUR AMMAR AHMED BELGACEM	11,774	1978
0725634 G	MOHAMED B FARHAT	6,604	1978
0725635 H	MOHAMED B MAHMOUD B HASSOUNA EL A	14,877	1978
0725639 M	RIDHA ACHOUR	11,846	1978
0725665 R	MUSTAPHA B AMOR B BELGACEM HERMI	4,472	1978
0725676 C	HAODAD MONIA	3,660	1978
0725678 E	EL HRIZI ALI B SLIMANE	6,362	1978
0725682 J	SAIDA BT SALAH B AMEUR F AYMAR AM	5,316	1978
0725740 X	MECHKEN MOHD B AMARA	3,950	1978
0725741 Y	TLILI HASSANE	18,365	1978
0725762 W	RACHID B MOUSSA	12,353	1978
0725763 X	YAMOUN NEJIB B BOUICH	5,235	1978
0725773 H	ABDALLAH B CHIEKH	4,963	1978
0725780 R	SHILI AIDA	7,997	1978
0725829 U	FAJRA MERZOUGUI F MOHD SALAH SOKR	14,170	1978
0725834 Z	MANSOUR B KILANI MECHERGUI	3,496	1978
0725877 W	LAMTI RACHED	4,856	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0725909 F	MOHD B KHEMAIS B NASR	216,601	1978
0725924 X	AHMED B MOHAMED MABROUK	3,910	1978
0725931 E	ABDELHAMID ZARROUK	4,088	1978
0725935 J	DEBACHE FATHI B MOHAMED	5,456	1978
0725938 M	TURKI FATMA F HASSINE OIJA	3,213	1978
0725965 S	MAMIA ENNOURI F SKANDER BOU ABCHA	13,797	1978
0725994 Y	ZAKIA SEDIRI F HABI8 B SASSI	3,378	1978
0726025 G	DERBALI KAMEL	14,949	1978
0726066 B	FETHI B ATTIA	3,828	1978
0726087 Z	AISSA ZAGHBI	5,172	1978
0726091 D	BACHRAIS B ALI	98,439	1978
0726147 P	LAZAAR B HAMEDI B DHIF BOULAHMI	5,123	1978
0726160 D	AHMED B HAMED DEBABIS	6,054	1978
0726170 P	CHERGUI MOHAMED B ACHOUR	3,344	1978
0726184 E	ALLOUI TAHAR	49,280	1978
0726209 G	ZOHRA B REJEB	5,420	1978
0726242 T	SOUAD BOUSLAMA	8,335	1978
0726266 U	OTHMAN B ABDERRAHMAN NAJAR	20,590	1978
0726267 V	AYARI TAHAR	9,563	1978
0726271 Z	SADAK B SALAH KHALFALLAH	5,407	1978
0726277 F	ZRIBI MOHAMED	19,062	1978
0726286 R	SAADIA CHABBI F SLIMANE ABDERRAHM	10,120	1978
0726292 X	ARBI BECHIR B ABDELKADER	8,925	1978
0726310 S	JAMILA REJEB	3,999	1978
0726321 D	MAARJIFI MOHAMED NAJIB	5,367	1978
0726336 X	ARFAOUI AMOR	121,199	1978
0726348 H	ABDELKADER B ALI DOGRA	6,951	1978
0726356 S	MOKHTAR B ABDERRAHMAN B EL AID	4,543	1978
0726373 K	LAZHAR B AMARA ZEAIBI	5,565	1978
0726382 V	MEHRZI SAYED	14,074	1978
0726423 P	ZOUAGHI AMEL F MOHSEN EL AROUI	10,937	1978
0726430 X	ABDERRAHMAN B HAMADI GNOUNI	3,659	1978
0726509 H	HEDI NOUACHRI	3,348	1978
0726520 V	EL DAHCAN MOHAMED	5,606	1978
0726528 D	BOURIEL AMOR B KHEMAIS	51,603	1978
0726538 P	SAIDANI BOUJEMAA	13,114	1978
0726544 W	SLAHEDDINE GUITOUNI	6,492	1978
0726572 B	MAMLOUK NOUREDDINE	28,749	1978
0726577 G	SAADAUI HONGI B ABDALLAH	5,456	1978
0726635 V	MONIA MAAOUIA	5,127	1978
0726664 B	MOHSEN B MOHD B ROMDHAN	3,967	1978
0726688 C	MOHAMED B ABDALLAH EL AZABI	9,359	1978
0726698 N	CHRIGUI B SALEM EL YAZIDI	3,464	1978
0726714 F	FARKH HAMADI	3,371	1978
0726724 M	KAABACHI FOUED	6,594	1978
0726738 G	GHOUGHOB HABI8	17,391	1978
0726751 W	SALAH MOHD OTHMEN LAABIDI	6,609	1978
0726755 A	SOUJANI ALI	48,616	1978
0726760 F	CHNEGUIR ALI	5,824	1978
0726802 B	MOUNIR B DAIFALLAH	5,147	1978

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 15 Octobre 1994 "

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1994

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03) 225.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04) 236.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 / w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4
A.T.B. : Agence Mégrine 28.1104 243387

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8